

1015166-52.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Rogério de Camargo Arruda

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 26ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de 2022, o requerente foi vítima de roubo, tendo sido subtraídos diversos documentos, celular e cartões de banco. Alega que, após o roubo, retornou ao trabalho somente no dia 14.03.2022, sendo que em 17.03.2022 percebeu que os depósitos referentes à empresa Cielo deixaram de ser acontecer. Após tentativa de realizar login, percebeu que os valores da requerida Cielo estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

26ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015166-52.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015166-52.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Florisvaldo Xavier Gomes

Requerido:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério de Camargo Arruda

Vistos.

FLORISVALDO XAVIER GOMES ajuizaram a presente ação em face do BANCO SANTANDER S.A. e CIELO S.A., alegando, em síntese, que, em 03 de março de 2022, o requerente foi vítima de roubo, tendo sido subtraídos diversos documentos, celular e cartões de banco. Alega que, após o roubo, retornou ao trabalho somente no dia 14.03.2022, sendo que em 17.03.2022 percebeu que os depósitos referentes à empresa Cielo deixaram de ser acontecer. Após tentativa de realizar login, percebeu que os valores da requerida Cielo estavam sendo depositados em outro domicílio bancário, no banco requerido Santander. Alega que tentou resolver a situação, porém sem sucesso. Por essas razões, requer que sejam as rés condenadas, solidariamente, a ressarcir o montante de R\$228.137,61, além de danos morais, no montante de R\$121.200,00. Com a inicial, vieram documentos. A tutela não foi concedida (folhas 64/65).

Citado, o requerido BANCO SANTANDER S.A. apresentou contestação de folhas 76/81, pela qual apontou, preliminarmente, a perda do objeto. Quanto ao mérito, aduziu

que, em apertada síntese que, em razão da perda do objeto, não há falar em falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito a ensejar indenização. No mais, refuta a existência e extensão dos danos morais. Por isso, requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Por sua vez, a requerida CIELO S.A. apresentou contestação de folhas 121/133, pela qual suscitou, preliminarmente, incompetência do juízo. No que tange ao mérito, apontou inexistência de ilícito, vez que a alteração de dados cadastrais foi realizada por pessoa munida com informações pessoais da parte autora. No mais, alega que não houve falha de segurança. No mais, aduziu que a obrigação de restituição de valores seria imputável apenas ao correu Banco Santander. Demais disso, impugnou os valores referentes aos danos materiais. Por fim, impugnou a existência e extensão dos danos morais. Por isso, requereu a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Réplica às folhas 349/365.

Instados acerca da produção de outras provas (folhas 366), as partes manifestaram-se às folhas 369/371, 372/373 e 374.

Às folhas 377, foi declarada a incompetência do juízo da comarca de Santos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Recebido os autos perante este Juízo, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações das partes e os documentos por elas acostados aos autos permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, que, no caso, se mostram desnecessárias, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, não há falar em perda do objeto, porquanto esse refere-se à indenização referente aos danos materiais e morais, de modo que o interesse de agir persiste.

Posto isso, quanto ao mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

Isso porque, aduz o requerente que teve seus documentos, cartão de banco e aparelho celular roubados, sendo certo que os criminosos utilizaram-se de tais documentos e aparelho para abrir conta no banco réu e fazer transferência de depósitos da requerida Cielo a referida instituição financeira.

Observe-se que, no caso em tela, é fato notório que o procedimento adotado pelos réus não é cem por cento seguro, tanto assim que o requerido Santander, inclusive, admitiu a existência de fraude em sua contestação (folhas 77), a demonstrar o reconhecimento da fraude realizada por terceiros e a sua culpa no quanto ocorrido.

Nesse sentido, denota-se que tanto o sistema de segurança do réu Santander, quanto o sistema da ré Cielo apresentaram falhas de segurança, porquanto permitiram que terceiros conseguissem abrir conta e alterar dados de conta bancária, conforme, inclusive, descreve o boletim de ocorrência de folhas 29.

Assim sendo, restando reconhecido que a parte autora não realizou abertura de conta ou alterações cadastrais, de rigor a procedência da demanda para declarar a inexistência de tais transferências pelo autor, além da reparação pelo danos materiais e morais experimentados. Nesse sentido, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR CONTENDO APLICATIVO DO BANCO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. Consumidor vítima de roubo de celular. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, fazer indevida movimentação na conta corrente. Transferência entre contas no montante de R\$. 9.663,099. O autor não forneceu a senha a terceiros. A questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à senha da conta corrente do autor e sua movimentação. Nem se diga que à autora cabia também a comunicação ao banco réu para se evitar uso do aplicativo e acesso à conta corrente. o acesso ao aplicativo se dava por reconhecimento facial e em algum momento esta tecnologia falhou, visto que os criminosos tiveram acesso aos dados bancários do consumidor. Faltou segurança ao serviço bancário via aplicativo. Sua fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores, porquanto o autor viu seu celular roubado sem que tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número de conta corrente). (...) Transações fugiam ao perfil do próprio autor. Antes mesmo das transações efetuadas, o agente criminoso requereu modificações na conta do autor que deveriam despertar no sistema de segurança do banco réu um alerta para se evitar a concretização das transações fraudulentas Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do réu configurada. Danos materiais configurados. Indenização no valor de R\$ 9.663,99 mantida. (...) Ação procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP – Apelação nº 1068955-28.2021.8.26.0100 - Rel. Des. Alexandre David Malfatti - D.J.01.07.2022 - g.n)

Assim, os réus respondem pela reparação dos danos sofridos pela parte autora, em consequência dos defeitos na prestação dos serviços (operações financeiras irregulares).

Também nesse sentido:

Prestação de serviços bancários - Responsabilidade civil - Aparelho de telefone celular de correntista, com aplicativo de acesso às contas bancárias, furtado em via pública - Superveniência de contratação de empréstimo e realização de transações Pix - A falha na prestação dos serviços bancários, especialmente no que se refere à segurança, ocasionou o acesso indevido às contas e a movimentação por terceiros - Fortuito interno - Responsabilidade dos bancos pelos débitos indevidos - Danos materiais que, no entanto, não devem englobar a quantia subtraída que possui origem no empréstimo contratado pelos fraudadores e que já foi cancelado na esfera administrativa, sob pena de enriquecimento sem causa do autor (...) - Recurso provido em parte. (TJSP – Apelação nº 1048421-66.2021.8.26.0002 - Rel. Des. Gil Coelho - D.J. 30.06.2022 - g.n)

Consectário lógico disso é o ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta da Cielo da parte autora, sendo certo que devem elas, solidariamente, ressarcirem o montante de R\$ 228.137,61, conforme documento de folhas 48/51.

Demais disso, não resta dúvida de que a falha de segurança nos serviços fornecidos pelos réu causou dano moral à parte autora. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.

Impõe-se, portanto, que a parte requerida indenize a parte autora pelos danos morais decorrentes na falha da prestação de serviços. Referida indenização, como apontam doutrina e jurisprudência, deve atender à sua dupla finalidade: ressarcimento e desestímulo da conduta. Assim sendo, consideradas as particularidades do caso concreto, a razoabilidade e para que se evite o enriquecimento ilícito da parte autora, fixo a indenização por danos morais em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) condenar os réus a pagar, solidariamente, aos requerentes o valor de R\$ 228.137,61,, de forma simples, atualizado desde a data das respectivas transferências e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; b) condenar as requeridas, solidariamente, pelos danos morais experimentados, no montante de R\$5.000,00, atualizados pela tabela prática do TJSP e com juros de 1% ao mês, a partir desta data. Em consequência, julgo o feito extinto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e causalidade, condeno os requeridos, solidariamente, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Restam as partes advertidas que eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA